

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0010-R

Urcuquí, 22 de febrero de 2017

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

Catherine Rigsby, PhD.

Rectora Subrogante

Considerando:

Que la Constitución de la República, en su artículo 226, señala que: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*;

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227 señala que: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”*

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el sistema de educación superior tienen como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo, difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema de educación superior, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertenencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;

Que los artículos 115 y 121 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determinan que ninguna autoridad u organismos público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria; y que los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año y que después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0010-R

Urcuquí, 22 de febrero de 2017

naturaleza, que afecten el presupuesto clausurado;

Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece la autonomía responsable de las universidades y escuelas politécnicas en los siguientes puntos:

- e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...)*
- f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Pata el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público; (...)*
- h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; (...);*

Que el artículo 50 de la Ley Orgánica de Educación Superior en el numeral uno, establece que son obligaciones adicionales del Rector: cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior y el estatuto de la institución;

Que el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, reconoce que:
“El personal de las instituciones y organismos públicos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas generales; salvo el caso de los obreros, que se regulan por el Código del Trabajo.

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de educación superior particulares se observarán las disposiciones del Código de Trabajo.

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes extranjeros podrán tener un régimen especial de remuneraciones de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. (...)”

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay establece:

“Créase la Universidad de investigación de investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Públicos, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0010-R

Urcuquí, 22 de febrero de 2017

República y la Ley Orgánica de Educación Superior.”;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, promulgada en el Registro Oficial Suplemento 144 de 16 de diciembre de 2013, señala que:

“PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politécnicas, una vez promulgada la presente ley, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora. Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento expedido por el Consejo de Educación Superior.

La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un periodo improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución.

Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY mientras dure el período de transición. Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción.”

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece en su inciso décimo: *“(…) La Comisión designará de su seno un presidente de la Comisión y un director ejecutivo, este último desempeñará las funciones de Rector. (…)”*

Que el literal a) del artículo 291 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público establece que es competencia del Ministerio de Finanzas la aprobación de los distributivos de remuneraciones mensuales unificadas y sus reformas;

Que el numeral 2.2.4.3.2 de la Normas Técnicas de Presupuesto establece que la que la programación de los gastos de personal, se sustentará en la base normativa del sistema de remuneraciones SIPREM hoy Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN;

Que el artículo 37 de la Norma Técnica del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, expedido en el Acuerdo Ministerial No. MF-SP-2014 – 0017

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0010-R

Urcuquí, 22 de febrero de 2017

del 13 de enero de 2014, señala:

“Nominas institucionales.- Es un proceso sustantivo del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina que consiste en la elaboración, registro, validez, solicitud y aprobación del pago de haberes por la prestación de servicios con relación de dependencia a los dignatarios, autoridades, servidores y trabajadores bajo cualquier modalidad de régimen laboral, por las labores realizadas en una entidad, institución u organismo público por un período determinado, sujeto a una jornada de trabajo establecida en la ley y que constituye un instrumento contable que identifica la afectación presupuestaria de la relación laboral de empleo del servidor con el Estado. (...)”

Que el artículo 39 de la Norma Técnica del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, expedido en el Acuerdo Ministerial No. MF-SP-2014 – 0017 del 13 de enero de 2014, señala sobre el proceso de nómina:

“Permitirá la gestión y control mediante la correcta administración de catálogos, anticipos de remuneraciones y generación de roles de pagos de las entidades del sector público no financiero.

Los cálculos y pagos de remuneraciones es un proceso cíclico que se realizará quincenal o mensualmente dependiendo de lo dispuesto por la máxima autoridad de cada entidad. (...)

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro.275, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 229, de 21 de abril de 2014, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 736, publicado en el Registro Oficial No. 561, de 07 de agosto de 2015, y Decreto Ejecutivo No. 1223, de 09 de noviembre de 2016, el Presidente Constitucional de la República designó como miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, a las siguientes personas: Ares Rosakis, Ph.D; José Andrade, Ph.D; Carlos Castillo – Chávez, Ph.D; al Gerente de la Empresa Pública Yachay E.P; y, Ab. María de Lourdes Miranda, como Secretaria de la Comisión;

Que mediante Resolución Nro. RCG-SO-11 No.106-2016 de fecha 11 de noviembre de 2016, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay resolvió designar al Dr. Carlos Castillo – Chávez Ph.D., como Rector de la Universidad;

Que el artículo 86 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, señala que: *“En caso de ausencia temporal de hasta noventa (90) días del Rector/a de la Universidad, le subrogará en sus funciones el/ la Vicerrector Académico/Canciller. (...)”*

Que la Comisión Gestora, en la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria mediante Resolución RCG-SE-021 No.0127-2016, con fecha 30 de diciembre de 2016, se nombra a

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0010-R

Urcuquí, 22 de febrero de 2017

la Dra. Catherine Rigsby, Canciller, como Rectora Subrogante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Estatuto Universitario, durante el tiempo que, por razones institucionales o personales debidamente autorizadas por la Comisión Gestora, el Dr. Carlos Castillo-Chávez, salga del país;

Que mediante Resolución RPC-SO-29-No.318 – 2014, adoptada en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, desarrollada el 30 de julio de 2014, se aprobó el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que la Universidad promoverá la política de “Cero Papeles” debiendo utilizarse en lo primordial los medios informáticos para la ejecución de los procedimientos interno;

Que mediante el Memorando Nro. UITEY-DTH-2017-0038-M, de fecha 18 de enero de 2017 de parte de la Mgs. Emily del Rocío Angulo Flores, Directora de Talento Humano, dirigido a la Dra. Catherine Ann Rigsby, Rectora, Subrogante, se hace entrega del proceso de “Procesamiento de Nómina” constante en 29 hojas y sus respectivos anexos, a fin de que sea analizado y aprobado; y,

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador; la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y demás normas de control interno.

RESUELVE

Artículo 1. Aprobar el proceso de “Procesamiento de Nómina” constante en 29 hojas y sus respectivos anexos.

Artículo 2.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de Talento Humano, Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica y a la Dirección de Planificación y Procesos, en lo que les correspondiere.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción

Documento firmado electrónicamente

Dra. Catherine Ann Rigsby
RECTORA, SUBROGANTE

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0010-R

Urcuquí, 22 de febrero de 2017

Referencias:

- UITEY-DTH-2017-0038-M

Anexos:

- proceso_de_procesamiento_de_nómina_17012017.part2.rar
- proceso_de_procesamiento_de_nómina_17012017.part1.rar
- proceso_de_procesamiento_de_nómina_17012017_signed.part2.rar
- proceso_de_procesamiento_de_nómina_17012017_signed.part1.rar

Copia:

Señora Abogada
María de Lourdes Miranda Garcés
Secretaria Jurídica Comisión Gestora

DC/rs/ja/mm